佛冈石角同庆陶瓷有限公司“9·22”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月22日15时许，佛冈县石角镇********厂区内发生一起一般高处坠落事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2024年10月18日依法成立了由县府办副主任范继洲为组长，县工业和信息化局、县应急管理局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会和石角镇等有关人员组成的佛冈石角同庆陶瓷有限公司“9·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规作业，业主单位和施工单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

佛冈县同庆陶瓷有限公司车间棚顶PVC瓦维修工程(以下简称“棚顶维修工程”)，主要施工内容是对车间棚顶破损PVC瓦进行更换修补，工程金额11.7万元。

（二）业主单位基本情况

佛冈县同庆陶瓷有限公司（以下简称“同庆陶瓷公司”），是本次棚顶维修工程的业主，是建设单位。

1.证照情况。

同庆陶瓷公司，成立于1992年12月22日，注册地位于佛冈县********，统一社会信用代码是9144180061********，法定代表人为刘*州，经营范围：生产、销售：各种建筑材料、日用瓷、卫生洁具及其配套件和各种建筑用涂料、瓷土、釉料、色料等瓷用原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.相关人员情况。

刘*洲，男，台湾，1949年12月生，中国台湾人，台湾居民来往大陆通行证号码：00499***，同庆陶瓷公司法定代表人。

周*光，男，汉族，1956年7月生，广东佛冈石角人，身份证号：440128********0016，同庆陶瓷公司总经理、主要负责人，负责公司全面工作。

杜*辉，男，汉族，1960年12月生，广东佛山禅城人，身

份证号：440601********0018，同庆陶瓷公司副总经理、安全管理人员，负责公司的安全生产工作。

经查，有证据显示，杜*辉与黄*潮于2024年8月27日通过微信就同庆陶瓷公司棚顶维修工程进行商谈，并同意将上述工程发包给黄*潮，并要求黄*潮开工之前到其公司找员工梁*莲签一份安全协议。

梁*莲，女，汉族，1983年5月生，广东清新龙颈人，身份证号：441827********6042，同庆陶瓷公司安全管理员，负责公司安全生产管理工作。

经查，有证据显示，梁*莲与黄*潮于2024年8月28日通过微信就同庆陶瓷公司棚顶维修工程安全协议进行沟通，要求黄*潮安排施工工人到其办公室签订施工安全合同。

（三）施工单位基本情况

1.黄*潮，男，汉族，1980年4月生，广东佛冈石角人，身份证号码:441821********0417,系佛冈县炜升投资有限公司(以下简称炜升公司）和佛冈县创源广告传媒有限公司（以下简称创源公司）法定代表人。

经查，黄*潮曾多次以炜升公司名义与同庆陶瓷公司签订维修工程合同，承揽同庆陶瓷公司的维修工程，而在本次棚顶维修工程中，虽有证据表明黄*潮以炜升公司名义与同庆公司陶瓷公司进行商谈，但黄*潮在调查询问过程中否认以其个人或炜升公

司名义承包本次棚顶维修工程，未有证据表明双方签订维修工程合同，同庆陶瓷公司也未就本次棚顶维修工程向炜升公司支付工程款，无证据证明黄*潮以炜升公司名义承接上述工程。另查明，黄*潮参与了本次棚顶维修工程购买材料和排栅搭建工作；同时，有证据表明黄*潮就本次维修工程叫来了欧阳*隆、范*林、欧阳*超、朱*弟等4名工人进行施工作业。

2. 范*林，男，汉族，1974年2月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0315，是同庆陶瓷公司棚顶维修工程的维修工人，在本次事故中受伤。

3.欧阳*隆，男，汉族，1986年6月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0232，参与了同庆陶瓷公司棚顶维修工程的维修工作半天，事发时不在施工现场。

经查，欧阳*隆虽以创源公司名义与同庆陶瓷有限公司签订了一份施工安全协议书，但无证据表明欧阳*隆是创源公司的法定代表人和独资股东，施工安全协议书也未加盖创源公司公章，据此，无证据证明欧阳*隆以创源公司名义与同庆陶瓷有限公司签订施工安全协议书。

4.欧阳*超，男，汉族，1974年6月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0315，是同庆陶瓷公司棚顶维修工程的维修工人。

5.朱*弟，男，汉族，1983年2月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0217，是同庆陶瓷公司棚顶维修工程的

维修工人。

（四）合同及安全协议情况

经查，虽有证据表明黄*潮以炜升公司名义与同庆公司陶瓷公司进行商谈，但未有证据表明双方签订维修工程合同，同庆陶瓷公司也未就本次棚顶维修工程向炜升公司支付工程款，无证据证明黄*潮以炜升公司名义承接上述工程。

欧阳*隆虽以创源公司名义于8月29日就本次维修工程与同庆陶瓷有限公司签订了一份施工安全协议书，但无证据表明欧阳*隆是创源公司的法定代表人和独资股东，施工安全协议书也未加盖创源公司公章，据此，无证据证明欧阳*隆以创源公司名义与同庆陶瓷有限公司签订施工安全协议书。

（五）事故发生经过

2024年9月22日15时50分，欧阳*超、范*林和朱*弟3个工人在位于佛冈县********的同庆陶瓷公司原料车间和成型车间的应急通道棚顶进行更换PVC瓦片的工作，其中欧阳*超和朱*弟在棚顶打螺丝，范*林在棚顶（距离地面大概有8米的高度）递送工具以及PVC瓦片给欧阳*超和朱*弟，期间欧阳*超和朱*弟突然听到响声，查看发现范*林从棚顶摔落到地面，欧阳*超拨打了120，范*林经120救护车护送至佛冈县人民医院抢救，目前还在佛冈县人民医院接受治疗。

（六）事故现场情况

事故现场位于同庆陶瓷公司的原料车间和成型车间的应急

通道，东面是原料车间，西面是成型车间，南面是中转车间，北面是通道出入口。



事故现场图片 1



事故现场图片 2

（七）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成1人重伤。伤者范*林，男，50岁，汉族，身份证号码：441821********0315，广东佛冈石角人。截至目前双方尚未达成相关赔偿事宜，直接经济损失未能准确统计。

（八）事故当天的气象情况

经查询，2024年9月22日，多云间阴天，有阵雨，气温是23-30℃。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024年9月22日15时50分，欧阳*超、范*林和朱*弟3人在位于佛冈县********的同庆陶瓷公司原料车间和成型车间的应急通道棚顶进行更换PVC瓦片的工作，其中欧阳*超和朱*弟在棚顶打螺丝，范*林在棚顶（距离地面大概有8米的高度）递送工具以及PVC瓦片给欧阳*超和朱*弟，期间欧阳*超和朱*弟突然听到响声，查看发现范*林从棚顶摔落到地面，欧阳*超拨打了120，范*林经120救护车护送至佛冈县人民医院抢救，目前还在佛冈县人民医院接受治疗。

获悉事故情况后，石角镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故。事故发生后，县人民政府组织石角镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查。石角镇政府召集伤者家属和同庆陶瓷公司就赔偿事宜进行协调。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，政府部门及事故单位积极安抚伤者家属及妥善处理伤者治疗工作，目前伤者范*林仍在医院康复治疗中。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120请求救援。石角镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护。当天16时许，范*林经120救护车护送至佛冈县人民医院抢救，目前还在佛冈县人民医院接受治疗。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员范*林在事故发生时安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证[1]，且未佩戴好安全带等安全防护用品的情况下进行高处作业[2]，在顶棚上递送瓦片，顶棚破裂后高处坠落导致重伤。

（二）间接原因

1.黄*潮为同庆陶瓷公司棚顶维修工程实质上的施工单位，其安全生产主体责任不落实，一是聘请范*林、欧阳*隆、欧阳*超、朱*弟等未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2]《高处作业分级》(GB/T 3608-2008)3.1高处作业的定义：在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业。

证资格的人员[3]从事棚顶维修高处作业；**二是**未向从业人员提供劳动防护用品，未能有效监督施工现场高空作业人员正确使用劳动防护用品[4]；**三是**安全管理不到位，未建立相关安全生产规章制度，操作规程为口头传达[5]；**四是**未严格开展安全生产教育和培训[6]；**五是**未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工工人无证上岗、没有做好安全防护措施进行违规作业等事故隐患[7]。

2.业主单位同庆陶瓷公司安全生产主体责任不落实，未与施工承包单位签订维修工程施工合同和专门的安全生产管理协议，未对进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，未对承包单位从业人员就该维修工程进行安全交底、安全教育，未及时督促承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定做好佩戴安全绳等事故隐患，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[8]。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

1.佛冈县工业和信息化局积极指导和督促工业企业落实安全生产主体责任，2024年以来共检查工业企业50家、其中“厂中厂”的工业企业8家；共检查商贸流通经营单位62家，其中再生资源回收经营单位30家。

2.石角镇人民政府积极履行属地监管责任，2024年以来，组织企业负责人开展安全生产工作部署会议、警示教育培训会议等5次，参与人数约390人；组织开展安全生产“五进”活动进企业4次，指导、协助企业开展安全生产宣传及演练。积极开展安全生产监督巡查，2024年以来检查辖区内企业146家次，出动548人次，发现并整改隐患17个；2024年以来，检查辖区内企业146家次，出动548人次，发现并整改隐患151个。

3.佛冈县应急管理局在工贸企业监管方面，围绕2024年全县安全生产中心工作和具体任务，按照“统筹兼顾、突出重点、精准监管、提高效能”的原则，依法严厉查处安全生产非法违法行为，督促企业落实安全生产主体责任。**一是**科学实施监督检查计划。科学编制2024年度安全生产监督检查计划，2024年列入计划检查企业110家，其中重点检查企业60家，一般检查企业（双随机）50家，截至目前，已完成检查企业106家（重点检查企业57家，一般检查企业49家），完成率96.36%。**二是**聚焦重点时段、重点领域和重点行业，持续加大执法检查力度，不断压实企业安全主体责任。岁末年初、清明、五一、中秋、国庆等节假日期间，结合各类专项行动，

以压实企业主体责任为任务核心，紧盯“风险大、危险高”的行业领域，依法依规处罚违规动火、违规外委外包、违规有限空间作业等行为，加大“一案双罚”等案件办理力度。累计检查企业达243家次，出动执法人员488人次，发现隐患417项，已完成整改383项。立案查处企业26次（其中3次不予行政处罚），处罚金额176.0393万元。**三是**扎实推动工贸安全生产治本攻坚三年行动。制定方案，高位推进方案实施，明确了行动工作总体目标，细化工作任务21项，挂图作战，按照时间节点扎实推动工作。深入攻坚安全生产专项整治三年行动、重大事故隐患专项整治、安全生产治本攻坚三年行动，有效消除安全隐患一批，系统整治进一步深化，针对突出高发事故领域、高危行业领域等，开展专项行动加强施工作业现场涉高处、动火、临时用电等危险作业的监督检查，推动安全宣传教育到“最后一公里”，专项治理取得较好成效。**四是**强化普法宣传，加强指导服务。结合平时检查执法工作加强普法宣传，2024年以来，县应急管理局共计对110家企业开展检查普法宣传，共派发相关法律法规读本130多册。加强指导服务及业务培训，2024年以来，县应急管理局聘请安全专家共对110家企业开展安全检查指导服务，协助排查隐患362项，宣传培训企业553家次。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规作业，业主单位和施工单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理:

（一）免于追究责任人员

范*林，同庆陶瓷公司棚顶维修工程的维修工人，其在事故发生时安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未佩戴好安全带等安全防护用品的情况下进行高处作业，对本次事故负有直接责任，因其在事故中已受重伤，建议免于追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

同庆陶瓷公司，未与施工承包单位签订维修工程施工合同和专门的安全生产管理协议，未对进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，未对承包单位从业人员就该维修工程进行安全交底、安全教育，未及时督促承包单位消除施工工人未持证上岗、未严格按照规定做好佩戴安全绳等事故隐患，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]的规定进行行政处罚。

黄*潮，同庆陶瓷公司棚顶维修工程实质上的施工单位，其

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

安全生产主体责任不落实，**一是**聘请范*林、欧阳*隆、欧阳*超、朱*弟等未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员从事棚顶维修高处作业；**二是**未向从业人员提供劳动防护用品，未能有效监督施工现场高空作业人员正确使用劳动防护用品；**三是**安全管理不到位，未建立相关安全生产规章制度，操作规程为口头传达；**四是**未严格开展安全生产教育和培训；**五是**未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工工人无证上岗、没有做好安全防护措施进行违规作业等事故隐患，对事故发生负有责任，建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]的规定进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）同庆陶瓷公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，建立健全外包工程管理制度，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强对高处作业等高危险作业的全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）县工业和信息化局和县应急管理局要深入剖析本次事故教训，强化事故警示宣传教育，县工业和信息化局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实履行企业安全生产指导职责，进一步指导、督促全县工贸行业加强安全生产管理，落实企业安全生产主体责任。县应急管理局要加强监督管理，加大执法检查力度，进一步督促工贸企业落实企业主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，抓实抓细各个环节的安全监管工作。

（三）石角镇要组织力量开展安全生产专项整治，查验资质资格，督促辖区内各企业主体要切实落实三级责任人责任，严格工程外包管理，加大安全投入，制定应急预案，加强培训演练，督促高处作业等特种作业人员持证上岗，发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。各镇要深刻吸取事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实履行属地管理职责，抓好辖区内安全生产各项工作落实，坚决防止各类事故的发生。